

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5926/2540

นาย โพธิ์ ลิ สอน
นาง ประภา อินทร์ก ล้ำ กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1713, มาตรา 1718

คดีนี้เป็นคดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ประเด็นแห่งคดีจึงมีเพียงว่า สมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของ ส.ตามคำร้องหรือไม่เท่านั้น แม้ผู้คัดค้านทั้งสองคัดค้านว่าที่ดิน 2 แปลง ดังกล่าวเป็นของผู้คัดค้าน แต่เมื่อปรากฏในเบื้องต้นว่าที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) มีชื่อ ส. เป็นผู้แจ้งการครอบครอง และที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) มีชื่อ ส. เป็นผู้ทำประโยชน์ผู้คัดค้านเคยไปขอเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินแล้ว แต่มี ว. ไปคัดค้าน เจ้าหน้าที่ที่ดินจึงระงับการออกโฉนดไว้กรณีพอถือได้ว่าการจัดการมรดกมีเหตุขัดข้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713 เมื่อผู้ร้องเป็นทายาทผู้มีส่วนได้เสียในมรดกของ ส. ทั้งผู้ร้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1718 ก็มีเหตุสมควรที่จะตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องอยู่บ้านเลขที่ 148 หมู่ที่ 17 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายสี ลิสอน ผู้ตาย ซึ่งถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2519 มีทรัพย์สินมรดก คือ ที่ดินตามหนังสือ

แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) และตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) รวม 2 แปลง อยู่ที่ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม โดยผู้ตายไม่ได้ทำพินัยกรรมหรือตั้งผู้จัดการมรดกไว้การจัดการมรดกมีเหตุขัดข้อง ผู้ร้องมีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามกฎหมายในการเป็นผู้จัดการมรดก ขอให้ศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านที่ 1 เป็นบุตรของนายสี ลิสอน ผู้ตาย และเป็นภริยาของผู้คัดค้านที่ 2 เมื่อประมาณปี 2503 ขณะผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ มีบุตร 4 คน ได้จัดแบ่งที่ดินซึ่งซื้อใหม่และมีอยู่แล้วให้แก่บุตรทุกคน โดยผู้ร้องได้รับที่ดินเนื้อที่ประมาณ 31 ไร่ ที่ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำหรับผู้คัดค้านทั้งสองซึ่งต้องอุปการะเลี้ยงดูผู้ตายในวัยชรา นั้นได้รับที่ดินเป็นทีนา 15 ไร่ กับที่ดินรกร้างตามหนังสือแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) และที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เนื้อที่แปลงละ 5 ไร่เศษ ที่ผู้ร้องอ้างว่าเป็นทรัพย์สินมรดกของผู้ตายตามคำร้องโดยที่ดินทั้ง 2 แปลงนี้ เมื่อผู้คัดค้านทั้งสองได้รับการยกให้ก็ได้ช่วยกันถากถางครอบครองทำประโยชน์ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นการที่ผู้ร้องมายื่นคำร้องเพื่อขอจัดการทรัพย์สินมรดกที่ดินทั้ง 2 แปลงดังกล่าวจึงเป็นการไม่ชอบคดีของผู้ร้องขาดอายุความแล้ว ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งนายโพธิ์ ลิสอน ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก ของนายสี ลิสอน ผู้ตาย โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายทุกประการ

ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกาว่า ที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ และที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3) เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ที่ผู้ร้องอ้างว่าเป็นมรดกของนายสีนั้น นายสีได้ยกให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสองแล้วและผู้คัดค้านทั้งสองได้ครอบครองทำประโยชน์ตลอดมา นายสีจึงไม่มีมรดกไม่มีเหตุที่จะตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายสีนั้น เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกประเด็นแห่งคดีจึงมีเพียงว่า สมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายสีตามคำร้องหรือไม่เท่านั้น แม้ผู้คัดค้านทั้งสองคัดค้านว่าที่ดิน 2 แปลงดังกล่าวเป็นของผู้คัดค้าน แต่เมื่อปรากฏในเบื้องต้นว่าที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) มีชื่อนายสีเป็นผู้แจ้งการครอบครอง และที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) มีชื่อนายสีเป็นผู้ทำประโยชน์ ผู้คัดค้านเคยไปขอเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินแล้วแต่มีนายวิวัฒน์ ลิสอน ไปคัดค้านเจ้าหน้าที่ที่ดินจึงระงับการออกโฉนดไว้ กรณีพอถือได้ว่าการจัดการมรดกมีเหตุขัดข้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713 เมื่อผู้ร้องเป็นทายาทผู้มีส่วนได้เสียในมรดกของนายสีและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1718 ก็มีเหตุสมควรที่จะตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกได้

พิพากษายืน

(ดุสิต เพชรปลุก-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ทวิช กำเนิดเพ็ชร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ